

Bản án số: 63/2025/HSST
Ngày: 01/12/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 - CAO BẰNG**

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Hoài Phương

Các hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Hồng Chính
2. Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Hà Trung - Thư ký viên Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Cao Bằng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Cao Bằng tham gia phiên tòa: Ông Trịnh Nguyễn Huyền - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 28 tháng 11 và 01 tháng 12 năm 2025 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Cao Bằng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 43/2025/HSST ngày 30 tháng 9 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 112/2025/QĐXXST-HS ngày 20/10/2025 và Quyết định hoãn phiên tòa số 03/2025/QĐST-HS ngày 31/10/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Cao Bằng đối với bị cáo:

Họ và tên: **Lưu Ngọc G** ; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 18/11/1994, tại: huyện H, tỉnh Cao Bằng; Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở hiện nay: Xóm H, xã H, tỉnh Cao Bằng; Nghề nghiệp: Lái xe; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/12; Con ông: Lưu Ngọc K, sinh năm: 1970; Con bà: Nông Thị L, sinh năm: 1972; Cùng trú tại: Xóm H, xã H, tỉnh Cao Bằng; Anh chị em ruột: Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con cả; Vợ: Nông Thị Kiều D, sinh năm: 1994; Trú tại: Xóm H, xã H, tỉnh Cao Bằng; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2020.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Tháng 03 năm 2018 có hành vi cố ý gây thương tích bị Công an huyện H, tỉnh Cao Bằng ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, đã nộp tiền phạt xong ngày 23/03/2018.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại: Xóm H, xã H, tỉnh Cao Bằng từ ngày 14/7/2025 đến nay; có mặt.

- *Bị hại*: Ông Đinh Quang D1 - sinh năm 1989; Trú tại: Tổ A, phường B, tỉnh Thái Nguyên; có mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan*: Hợp tác xã Hợp Nguyên

Người đại diện theo pháp luật: ông Hoàng Văn T – Giám đốc;

Địa chỉ: Tổ dân phố A, thị trấn B, huyện B, tỉnh Cao Bằng (nay là xã B, tỉnh Cao Bằng); vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 15 giờ ngày 15/5/2025, Lưu Ngọc G (sinh ngày: 18/11/1994, trú tại: xóm H, xã H, tỉnh Cao Bằng) là nhân viên lái xe của Hợp tác xã H1 một mình điều khiển xe ô tô tải nhãn hiệu HOWO, biển kiểm soát 11H - 003.20 đi từ công trình xây dựng ở xã T, huyện N (nay là xã B, tỉnh Cao Bằng) quay lại thành phố C để lấy cát xây dựng. Khoảng 15 giờ 40 phút, khi lưu thông đi đến đoạn km 254 + 250 đường Q thuộc xóm T, xã B, huyện H, tỉnh Cao Bằng (nay là xã B, tỉnh Cao Bằng), là đoạn đường bắt đầu xuống dốc, vào cua trong điều kiện thời tiết có mưa phùn, mặt đường ướt. G điều khiển xe chạy với độ khoảng 40 đến 45 km/h, cần số đang để ở chế độ số 4 tăng nhanh đi xuống dốc, vào đoạn đường cua, lúc này G phát hiện ở khoảng cách 50 mét phía trước có 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu MAZDA, loại CX5 biển kiểm soát 97C-038.94 do Đinh Quang D1 (sinh năm 1989, trú tại: Tổ A, phường B, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển đang đi ngược chiều. Khi còn cách xe của D1 khoảng 20 mét thì G đã nhấn mạnh chân phanh với ý định giảm tốc độ đột ngột để phòng tránh va chạm, nhưng do mặt đường ướt, trơn trượt nên xe ô tô biển kiểm soát 11H - 003.20 do G điều khiển bị văng ngang phần đầu xe hướng sang bên phải, phần đuôi xe văng, trượt rẽ hướng sang phần đường bên trái theo hướng di chuyển. Phát hiện đuôi xe bị văng sang bên trái đường nên theo phản xạ G điều khiển vô lăng sang phải nhằm ổn định lại xe nhưng không được, phần đuôi xe phía bên trái đã va đập mạnh vào kính chắn gió và phần thân xe phía trước bên trái xe ô tô biển kiểm soát 97C - 038.94 do Đinh Quang D1 điều khiển vừa đi đến. Hậu quả sau va chạm, D1 bị thương tích rách da ở phần đầu, xe ô tô biển kiểm soát 97C - 038.94 bị hư hỏng nặng, xe ô tô tải biển kiểm soát 11H - 003.20 chỉ bị hư hỏng nhẹ ở phần đuôi xe.

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường hồi 18 giờ 10 phút ngày 15/5/2025, thể hiện: Đoạn đường xảy ra tai nạn giao thông là đường rải nhựa bê tông, lòng đường rộng 6m, giữa đường có kẻ vạch sơn màu vàng nét đứt, lòng đường bên phải (hướng đi tỉnh Cao Bằng) có kẻ các vạch sơn song song màu vàng nét liền, bên trái đường có lan hộ, bên phải đường là taluy dương. Đoạn đường xảy ra tai nạn hướng từ tỉnh Bắc Kạn đi Cao Bằng là đường dốc xuống cua sang phải, không bị che khuất tầm nhìn, cách xa khu dân cư. Tiến hành khám nghiệm hiện trường hướng từ tỉnh Bắc Kạn đi tỉnh Cao Bằng theo các vị

trí được đặt thấy:

Vị trí số 1: cách cột kí hiệu “H2/254” hướng về thành phố C 30,4m, cách mép đường trái 4m, trên mặt đường phát hiện 01 (một) dấu vết cày xước không liên tục kích thước (28x0,2)m, đầu dấu vết phía Bắc Kạn cách mép đường trái 2,6m, đầu dấu vết phía thành phố C ở dưới bánh xe sau bên trái của xe ô tô tải.

Vị trí số 2: cách đầu dấu vết phía Bắc Kạn (vị trí số 1) hướng về thành phố C 5m, cách mép đường trái 2,7m, trên mặt đường phát hiện dấu vết cày xước không liên tục bám dính chất màu đen kích thước (5,2x0,1)m, đầu dấu vết phía thành phố C cách mép đường trái 2,15m.

Vị trí số 3: cách dấu vết phía Bắc Kạn (vị trí số 2), hướng về thành phố C 6m, cách mép đường trái 1,15m trên mặt đường phát hiện có dấu vết cày xước không liên tục kích thước (2x0,55)m kéo dài ra ngoài lề đường trái, điểm cuối dấu vết nằm ngoài lề đường trái, cách mép đường trái 90cm. Xung quanh phát hiện nhiều mảnh nhựa màu đen trên diện (90x25)cm.

Kết quả khám nghiệm phương tiện hồi 08 giờ 30 ngày 16/05/2025, cho thấy:

Dấu vết trên xe ô tô biển kiểm soát 11H - 003.20: Mặt ngoài thùng xe phía sau bên trái phát hiện dấu vết trượt xước chiều hướng từ trước ra sau, bám dính chất màu đen trên diện (89x22)cm. Bên cạnh phát hiện 02 (hai) dấu vết lõm chiều hướng từ ngoài vào trong; Mặt ngoài nắp ben phía sau bên trái phát hiện dấu vết trượt xước mất sơn bám dính chất màu đen trên diện (10x4)cm; Mặt ngoài móc ben phía sau bên trái phát hiện dấu vết trượt xước mất sơn bám dính chất màu đen trên diện (13x8,5)cm; T1 cản sau bị bong bật, cong vênh chiều hướng từ trước ra sau. Mỗi hàn bên trái bị tách rời ra khỏi vị trí ban đầu; mỗi hàn bên phải bị cong vênh, biến dạng.

Dấu vết trên xe ô tô biển kiểm soát 97C - 038.94: Cản trước bên trái bị bong bật chột lẩy ra khỏi vị trí ban đầu kích thước (60x3)cm; Ốp sườn phía trước bên trái phát hiện dấu vết rách, trượt xước mất sơn trên diện (93x14)cm chiều hướng từ trước về sau; Bánh trước bên trái bị nghiêng vào trong. Mặt ngoài la zăng bánh trước bên trái bị biến dạng phát hiện dấu vết trượt xước trên diện (34x8)cm. Mặt ngoài bánh trước bên trái phát hiện dấu vết trượt xước trên diện (63x9)cm (đối xứng với dấu vết ở mặt ngoài la zăng); Bộ phận chấn bunn phía trước bên trái phát hiện dấu vết rách trên diện (9x9)cm. Bên cạnh phát hiện dấu vết trượt xước trên diện (23x9)cm; Toàn bộ kính chắn gió phía trước bị nứt vỡ; Phần trụ kính chắn gió phía trước bên trái phát hiện dấu vết rách, trượt xước, móp méo trên diện (1x0,12)m, chiều hướng từ trước về sau; Bề mặt kính cửa trước bên trái bị nứt vỡ, bong bật ra khỏi vị trí ban đầu; Gương chiếu hậu bên trái bị vỡ khuyết, cong vênh, biến dạng trên diện (30x18)cm, lộ hệ thống dây điện; Mặt ngoài cánh cửa trước bên trái bị biến dạng, móp méo, xô dòn trừ ngoài vào trong, bề mặt phát hiện nhiều dấu vết trượt xước trên diện (1,05x0,75)m chiều hướng từ trước ra sau.

Ngày 10/6/2025, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C đã ra Quyết

định trung cầu giám định số 1416, trung cầu Trung tâm pháp y tỉnh C giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của Đinh Quang D1. Tuy nhiên, D1 viết đơn từ chối giám định sức khỏe với lý do sau va chạm chỉ bị thương tích nhẹ, thấy sức khỏe đã ổn định. Trung tâm pháp y tỉnh C đã có Công văn số 111/CV-TTPY ngày 26/6/2025 cho biết ông Đinh Quang D1 từ chối giám định tại nơi cư trú. Hiện nay đã quá thời hạn giám định, theo quy định của luật giám định tư pháp do nạn nhân không phối hợp nên việc giám định không thực hiện được.

Kết quả định giá tài sản xe ô tô 97 - 038.94, theo Kết luận định giá tài sản số 03/KL-ĐGTS ngày 20/6/2025, của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện H xác định: Giá trị thiệt hại của xe ô tô nhãn hiệu MAZDA loại CX5, màu xanh, biển kiểm soát 97C - 038.94 bị hư hỏng do tai nạn giao thông là: 208.878.000 đồng (Hai trăm linh tám triệu tám trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

Đối với xe ô tô biển kiểm soát 11H - 003.20 bị hư hỏng sau tai nạn thì người đại diện Hợp tác xã H1, ông Hoàng Văn T là chủ tài sản có ý kiến chiếc xe bị thiệt hại không nhiều, không ảnh hưởng đến kết cấu của xe nên đã từ chối định giá thiệt hại tài sản và không có yêu cầu bồi thường.

Hành vi trên đây của Lưu Ngọc G đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C lập hồ sơ đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm d khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Tại bản Cáo trạng số 40/CT-VKSKV1 ngày 30/9/2025, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Cao Bằng đã truy tố bị cáo Lưu Ngọc G về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm d khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố. Bị cáo cho biết sau khi xảy ra tai nạn đã bồi thường cho bị hại tổng số tiền là 337.000.000 đồng. Bị cáo xin được thỏa thuận bồi thường phần còn lại với bị hại và không yêu cầu Hội đồng xét xử giải quyết.

Về vật chứng của vụ án: Bị cáo xin được trả lại giấy phép lái xe.

Bị hại Đinh Quang D1 xác nhận đã được bị cáo bồi thường thiệt hại với số tiền là 337.000.000 đồng và tự thỏa thuận bồi thường số tiền còn lại, không yêu cầu Hội đồng xét xử giải quyết. Về trách nhiệm hình sự: đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Ông Hoàng Văn T – người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã H1 vắng mặt tại phiên tòa nhưng đã có ý kiến xin xét xử vắng mặt, trong đơn ông cho biết không có ý kiến hay yêu cầu gì thêm, đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Cao Bằng tham gia phiên tòa giữ nguyên Cáo trạng truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng tại khoản điểm d khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự, tuyên bố bị cáo Lưu Ngọc G phạm tội “Vi

phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Đề nghị xử phạt bị cáo Lưu Ngọc G 09 đến 12 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và bị hại tự thỏa thuận bồi thường, không yêu cầu giải quyết nên không xem xét.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị trả lại 01 giấy phép lái xe cho bị cáo; đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 kit test phát hiện nhanh ma túy.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Tại phần tranh luận, bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo để có cơ hội được lao động, bồi thường cho bị hại.

Đại diện Viện kiểm sát khi tham gia tranh luận không nhất trí với đề nghị của bị cáo vì cho rằng bị cáo có tiền sự đã được xóa nhưng phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng nên không đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Nghị Quyết số 01/2022/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy như sau:

[1] Về tính hợp pháp của những chứng cứ, tài liệu do cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh C, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Cao Bằng, Kiểm sát viên thu thập và hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về các tài liệu, chứng cứ cũng như hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng như đã nêu trên. Do đó, các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập và hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của bị hại, người có quyền lợi liên quan, biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện giao thông và phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, do đó, có đủ cơ sở để xác định:

Khoảng 15 giờ 40 phút, ngày 15/5/2025, tại Km 254 + 250 đường Q thuộc địa phận xóm T, xã B, tỉnh Cao Bằng, do không điều khiển phương tiện tham gia giao thông với tốc độ phù hợp với điều kiện của đường, địa hình, thời tiết: tại đoạn đường cua, xuống dốc, trời mưa, mặt đường ướt, trơn trượt. Xe ô tô tải nhãn hiệu HOWO, biển kiểm soát 11H - 003.20 do Lưu Ngọc G điều khiển khi

đang xuống dốc, vào cua phát hiện có xe đi ngược chiều đã nhầm phanh đột ngột, không làm chủ được tay lái khiến xe bị văng ngang, rê trượt gây ra vụ việc va chạm giao thông với xe ô tô do Đinh Quang D1 điều khiển. Hậu quả làm xe ô tô biển kiểm soát 97C - 038.94 của Dư bị hư hỏng nặng, giá trị tài sản thiệt hại do tai nạn giao thông là 208.878.000 đồng (Hai trăm linh tám triệu tám trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

Hành vi của bị cáo xâm phạm đến sự an toàn của hoạt động giao thông đường bộ và sự an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác. Bị cáo có trình độ học vấn lớp 10/12 PT, là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi vô ý. Hành vi của bị cáo đã vi phạm quy định tại Điều 12 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phạm vào tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm d khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

[3] Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

Bị cáo có 01 tiền sự, mặc dù đã được xóa nhưng không được coi là người có nhân thân tốt. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã chủ động bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên bị cáo được hưởng 03 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có.

[4] Về hình phạt:

Xét thấy bị cáo đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng không lấy đó làm bài học cho mình mà lại thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng, do đó, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe, giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên đủ điều kiện để áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 260 Bộ luật Hình sự bị cáo còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định nhưng xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về trách nhiệm dân sự:

Bị cáo và bị hại tự thỏa thuận bồi thường, không yêu cầu giải quyết nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 (một) giấy phép lái xe tạm giữ của Lưu Ngọc G, cần trả lại cho bị cáo.

Đối với 01 kit test phát hiện nhanh ma túy trong nước tiểu không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

[7] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Cao Bằng tại phiên tòa là đúng pháp luật, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[8] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Áp dụng: điểm d khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lưu Ngọc G.

Tuyên bố: bị cáo Lưu Ngọc G phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Xử phạt: Bị cáo Lưu Ngọc G 09 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bị cáo đi trại thụ hình.

2. Về trách nhiệm dân sự: Xác nhận bị cáo đã bồi thường cho bị hại số tiền là 337.000.000 đồng (ba trăm ba mươi bảy triệu đồng), bị cáo và bị hại tự thỏa thuận về số tiền bồi thường còn lại và không yêu cầu giải quyết nên Hội đồng xét xử không xem xét.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử:

Trả lại cho bị cáo: 01 (một) giấy phép lái xe hạng C, mang tên Lưu Ngọc G có số: 040193002737, seri BU700941 do Sở giao thông vận tải tỉnh C ngày 04/12/2024, có giá trị đến ngày 04/12/2029.

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) Kit test phát hiện nhanh ma túy trong nước tiểu, ký hiệu: MDT-6.1.

Vật chứng trên hiện nay đang lưu giữ tại kho tang vật của Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1 - Cao Bằng theo Biên bản giao, nhận vật chứng số 01 ngày 03/10/2025.

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ nhà nước.

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 1, khoản 4 Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Án xử công khai sơ thẩm. Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh Cao Bằng;
- Công an tỉnh Cao Bằng;
- Viện kiểm sát tỉnh Cao Bằng;
- Sở tư pháp tỉnh Cao Bằng;
- Viện kiểm sát TP Cao Bằng;
- Công an TP Cao Bằng;
- Thi hành án DS TP Cao Bằng;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(đã ký)

Đinh Thị Hoài Phương

